

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 시정요구·통보

제 목 법정교육 교재 및 학습도구 제작 납품 계약 관리 소홀

소 관 부 서 ◇실

조 치 부 서 ◇실

관 련 자 ○실(前◇실) A(6급)

내 용

1. 업무 개요

◇실은 ‘2023년 승강기 법정교육 교재 및 학습도구 제작 납품’ 계약을 통해 승강기 법정교육 사업에 필요한 교재와 필기도구 등을 제작하는 등 계약 사항을 이행하였다.

[표 1] 2023년 승강기 법정교육 교재 및 학습도구 제작 납품 계약 개요

- 계 약 명: 2023년 승강기 법정교육 교재 및 학습도구 제작 납품
- 계약상대: ㉠업체
- 계약기간: 2023. 1. 20. ~ 2023. 12. 31.
- 계약금액: 45,000,000원(부가세 포함)
- 계약방법: 한국장애인개발원을 통한 수의계약
- ※ 수의계약사유: 중증장애인생산물 우선구매 특별법 제7조 제4항

자료: 계약체결 완료 문서 재가공

‘2023년 승강기 법정교육 교재 및 학습도구 제작 납품’에 대한 과업 절차는 ◇실에서 법정교육사업에서 필요한 수량에 대해 계약을 체결하고, 지역 사무소 등 법정교육 수행부서에서 월별 필요수량을 계약상대에게 발주하여 납품받고 있다.

계약상대자는 매월 납품한 교재와 학습도구 수량에 대해 ◇실로 납품대금을 청구하고, ◇실에서 대금을 지급하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「계약업무규정」 제44조에 따르면 사업 주관부서의 장은 같은 규정 제41조 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받아 5일 이내 지급하도록 정하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 시행령 제58조에 따르면 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하도록 정하고 있다.

계약에 따른 대가를 지급할 때는 물품 등이 규격 조건과 적합한지, 납품수량이 일치하는지 등을 검사절차를 진행 후 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ◇실은 계약 상대방이 ‘2023년 승강기 법정교육 교재 및 학습도구 제작 납품’에 따라 지역사무소 등 법정교육 수행부서로 교재 및 학습도구를 납품하고 대가지급을 요청하였으나, 대가지급을 위한 검사 절차를 거치지 않고 대가를 지급하였다.

또한, 최종 사업 완료 시 계약 상대방으로부터 납품 수량이 기재된 완료계를 접수하고, 납품수량에 대한 확인 절차 없이 최종 검수하여 계약부서로 통보함으로써 [표 2]과 같이 납품수량과 완료계의 수량이 달랐다.

[표 2] 2023년 승강기 법정교육 교재 및 학습도구 제작 납품 계약 검사 결과

(단위: 권, 개, 원)

연번	구분	① 계약체결		② 완료계 내역		③ 실제 납품 내역	
		수량	금액	수량	금액	수량	금액
1	개개	5,500	19,965,000	5,500	19,965,000	4,484	16,276,920
2	개단	1,200	3,180,000	1,200	3,180,000	1,168	3,095,200
3	개타	440	2,046,440	440	2,046,440	321	1,492,971
4	개라	300	2,994,600	300	2,994,600	100	998,200
5	개마	50	228,250	50	228,250	344	1,570,360
6	개바	10	99,710	10	99,710	220	2,193,620
7	개사	200	1,086,000	200	1,086,000	500	2,715,000
8	개아	700	7,581,000	700	7,581,000	200	2,166,000
9	개자	5,000	2,310,000	5,000	2,310,000	1,600	739,200
10	개차	100	308,000	100	308,000	1,217	3,748,360
11	개카	5,000	1,450,000	5,000	1,450,000	954	276,660
12	개타	500	531,000	500	531,000	2,480	2,633,760
13	개파	1,000	3,220,000	1,000	3,220,000	1,226	3,947,720
합계		20,000	45,000,000	20,000	45,000,000	14,814	41,853,971

자료: 감사대상부서의 제출자료 및 내부분서 재가공

그 결과, 승강기 법정교육 교재 및 학습도구 제작 납품의 계약관리가 부실하게 이루어졌으며, 계약부서에서 ◇실에서 제출한 오기입된 완료계로 계약 상대방의 실적증명서를 발행할 위험이 존재한다.

관계부서 의견 ◇실은 당시 ◇실 인원 축소 등으로 업무처리의 미흡함을 인정하면서 선처를 바란다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇실장은

- ① 납품에 대한 대가지급 시 실제 납품된 수량을 확인하는 검사 절차를 철저히 하시기 바랍니다. [주의(부서)]
- ② 교재 및 학습도구 계약관리 담당자 A 대리(6급)는 대가지급 시 적합한 검사 업무를 하지 않는 등 계약관리를 소홀히 하여 개인 처분합니다. [주의(개인)]
- ③ 계약 상대자의 실적증명원 발부 정보 제공을 위해 계약부서로 검수 결과를 정정하여 통보하시기 바랍니다. (시정)
- ④ 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무관련자에게 납품 및 검사 절차 등에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)